

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 945/2538

กรมการศาสนา กับพวก

โจทก์

พระภิกษุอนงค์ รตนญาโน กับพวก

จำเลย

พระภิกษุอนงค์ รตนญาโน ที่ 1 กับพวก

รวมเก้าคน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 60

ความว่า จำเลยทั้งเก้าฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 174) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งเก้าและบริวารร่วมกันรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและออกไปจากที่ดินวัดสนามไชย (ร้าง) โฉนดเลขที่ 9578 ตำบลพิหารแดง (หัวเวียง)อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี และทำที่ดินให้เป็นไปตามเดิมห้ามเกี่ยวข้อต่อไป ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งเก้า ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งเก้าฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 169แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1) ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 ถึงที่ 9 ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง (อันดับ 156)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำร้องมีจำเลยที่ 1 ลงชื่อเป็นผู้ร้อง เพียงผู้เดียว และมีพลตรีเดโชสนธิศิริ ลงชื่อเป็นผู้เรียงคำร้อง โดยไม่ปรากฏว่าเป็นทนายความหรือได้รับมอบอำนาจ จากจำเลยทั้งเก้าให้ดำเนินการดังกล่าว ฉะนั้นคำร้องที่ พลตรีเดโชสนธิศิริ เป็นผู้เรียงจึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำร้องมีจำเลยที่ 1 ลงชื่อเป็นผู้ร้อง เพียงผู้เดียว และมีพลตรีเดโชสนธิศิริ ลงชื่อเป็นผู้เรียงคำร้อง โดยไม่ปรากฏว่าเป็นทนายความ หรือได้รับมอบอำนาจ จากจำเลยทั้งเก้าให้ดำเนินการดังกล่าว ฉะนั้นคำร้องที่ พลตรี เดโชสนธิศิริ เป็นผู้เรียงจึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง เป็นพับ

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวยการ สุขพรหม-ระพินทร บรรจงศิลป)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ